

“Los grandes artistas copian, los genios roban”

~~—T.S. Eliot~~

~~—Pablo Picasso~~

- Steve Jobs

El surgimiento del autor vanguardista: Robar para innovar

El mito de la originalidad

“Los buenos autores toman prestado, los grandes autores roban” ¿Por qué estoy abriendo este ensayo con una frase de T.S Eliot? ¿Que tiene que ver un poeta el cual tiene un Premio Nobel de Literatura con la propiedad intelectual?

Estamos viviendo en tiempos donde hay una deconstrucción social sobre lo que significa crear, sobre la originalidad y, sobre todo, la innovación. El público general piensa que las ideas son propias; que nuestra mente puede, por sí sola, idear algo “original”.

La originalidad absoluta es uno de los mayores mitos humanos y, gracias a la inteligencia artificial generativa, la sociedad lo está reconociendo. Esta tecnología lo que hace es sacar del contexto artístico la frase de T.S Eliot y hacer lo que hace mejor la industria, capitalizar el conocimiento colectivo.

Lo que T.S Eliot quiso decir con su mítica frase no fue que robar es justificable , sino desafiar esta idealización que se tiene sobre el proceso creativo. Todo creador se basa en obras pasadas. Es “Pararse sobre los hombros de gigantes” (~~Bernardo de Chartres~~ Isaac Newton) lo cual significa descubrir una verdad a partir de descubrimientos previos.

Esto no quiere decir que la propiedad intelectual es igualmente un mito y debemos erradicarla del sistema, sino entender que este marco legal debe cambiar para adaptarse a esta nueva era. Esto resulta urgente cuando nos enfrentamos con un marco legal con poco interés en la innovación tecnológica como la Ley Federal del Derecho de Autor en México, la cual exige estrictamente que, para ser protegidas, las obras deben ser de “creación original”.

Debemos aceptar la nueva normalidad, la cual engrandece al “autor vanguardista”, quien ya no es el genio solitario frente a un lienzo en blanco, sino un director de orquesta que coordina instrumentos tecnológicos; este proceso puede concluir en la creación de una canción genérica o en la mayor obra sinfónica de nuestro tiempo.

La Nueva Normalidad

Las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa han llevado el concepto de “los genios roban” al siguiente nivel, operando a una escala industrial que desafían cualquier marco jurídico. Es un hecho que estas herramientas son alimentadas por datos protegidos con derechos de autor. Para que los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) requiera un proceso llamado Minería de Textos y Datos (TDM) el cual procesa millones de artículos, imágenes, libros de internet. Un claro ejemplo de esta falta de ética por parte de estas industrias es el caso de “Books3”, el cual es un portal de libros piratas con más de 70,000 libros (todos con derechos de autor) los cuales sirvieron para entrenar a estas herramientas sin compensar a sus creadores. (1)

Esto es una realidad que ningún tribunal va a solucionar de forma definitiva. Aunque existen demandas en curso como la de New York Times contra OpenAI o la de Getty Images contra Stability AI (1), el sistema legal avanza a un ritmo mucho más lento que la tecnología.

Mientras en países primermundistas se hacen de la vista gorda ante estos delitos, en México nuestro marco jurídico estipula que una empresa puede apropiarse legalmente de los derechos patrimoniales de tu software solo por usar la laptop de la oficina para programarlo.

Si uno como individuo quisiera descargar 70,000 libros sin pagar, la ley lo podría penalizar bajo cargos de piratería y plagio. Sin embargo, la ley parece aplicarse de manera distinta cuando implica poder. En estos casos, las empresas que “educan” a estas herramientas son gigantes tecnológicos con poder político y económico, capaces de mover mercados completos. Como dice un artículo de Viviana Rangel *“El impacto de la IA repite patrones de la época colonial”*, esto quiere decir que solo un puñado de corporaciones extraen el conocimiento humano generado a través del tiempo, aprovechándose de los vacíos legales de los países en desarrollo, para así concentrar su riqueza tecnológica (2).

Ante esta nueva normalidad socioeconómica, el autor vanguardista debe aceptar la naturaleza amoral de la Inteligencia Artificial. No debemos romanizar, sino entenderla como es: una herramienta extremadamente poderosa que tiene como cimientos el sudor colectivo de autores no remunerados.

El ecosistema Open Source

Ante este rechazo por parte de organismos como el IMPI o INDAUTOR, el autor vanguardista no necesita desgastarse intentando encajar su obra en un marco legal que se está quedando obsoleto. Su refugio no se encuentra en el monopolio individual, sino en el apoyo comunitario. La alternativa real para la verdadera innovación es el movimiento Open Source (código abierto).

Aquí la filosofía de “los grandes autores roban” toma sentido, ya que es el motor institucionalizado del progreso. El Open Source comprende que la tecnología debe innovar; así que en lugar de bloquear el conocimiento con derechos de autor restrictivos, utiliza licencias permisivas como la MIT que en pocas palabras esta licencia dice “haz lo que quieras con esto, solo no me demandes”, aparte tiene una comunidad que fomenta que los autores tomen, modifiquen y construyan sobre el esfuerzo de otros, por ejemplo existe la iniciativa Open Invention Network (OIN) (3), el cual son miles de empresas y desarrolladores que reúnen un fondo de más de 100,000 patentes con la promesa de no demandarse mutuamente protegiendo así el núcleo de la innovación abierta.

El poder de la inteligencia artificial generativa radica en el “reciclaje” de trabajo robado de autores, así que nuestra responsabilidad es utilizar estas herramientas para acelerar tiempos y facilitar procesos, para adquirir una responsabilidad ética con la sociedad.

Bibliografia

1. <https://academic.oup.com/policyandsociety/article/44/1/23/7606572?login=false>
2. <https://accesoalconocimiento.lat/2023/03/03/informe-sobre-politicas-de-inteligencia-artificial-y-derechos-de-autor-en-america-latina/>
3. <https://opensource.org/blog/patents-and-open-source-understanding-the-risks-and-available-solutions-2>